語者 1 (00:01)
黃副所長的案件也是不會把關的，第一位我都沒想過的吼，那所以還不會常用，非常豐富的現場鑑識經驗，讓我們掌聲歡迎。
語者 2 (00:21)
各位同學，大家午安大家好，那我今天老師給我的題目是，就是因為今天是「國民法官必備的基礎鑑識科學」嘛，那老師給我題目是刑事鑑定，那我就跟大家分享說：在我們警察，我是一個警察喔，在我們警察在面對國民法官的過程中，我們做哪些東西？那我身為一個鑑識人員，我們提供什麼給法院、給檢察官、法官？

語者 2 (00:47)
那我就設計個題目，那我們要做什麼呢？其實我們在現場做的就是「假設建構與驗證，科學求真與證據詮釋的方法」。那接下來呢，我會介紹我們警察做哪些鑑定，然後舉一些實際的例子，跟大家分享說，我們警察如何鑑識判斷這一步。

語者 2 (01:08)
可能是真可能是偽。那先跟大家報告我的簡歷喔，我是警大鑑識系畢業的吼，那也是警大的鑑識所碩士吼，那我剛才如主任所長講的吼，我前 26 年在新北，那因為後來因為有升職的緣故，所以我調到嘉義，所以在嘉義三年喔。那我是第三屆全國鑑識楷模，那我也是法醫學會的理事，也是鑑識學會的理事。

語者 2 (01:33)
那我跟大家分享的案例，在我們包括司法官學院啊，包括各縣市警察局，還有包括那個就是呃，家暴中心，那我分享哪些東西？我有分享現場勘察案例，那這是我的工作主軸喔。那我分享法庭作證啊，我想老師應該分享很多，刑案現場或是藥毒物作證，怎麼去交互詰問？這老師分享很多，那當然在新北，其實我們新北遇到案件最多，所以我在新北，我從事 26 年、29 年的工作，我就做了將近兩百二十件。

語者 2 (02:07)
那第一屆的國民法官案件作證也是我去做證的哈，那有機會跟大家分享。那還有事故處理啊，所謂的事故處理大家看起來還好，什麼事故？就是交通事故，交通事故我們不只是在鑑識上面看到，比如說兩部接觸必有痕跡轉移，其實我們要介入的勘查很多，包括路權，包括號誌，這些都是喔，包括血跡噴濺形態。

語者 2 (02:30)

那血跡形態其實就是最基礎的喔，它其實就是生活科學，水怎麼流、怎麼噴，跟血怎麼流、怎麼噴，大致的道理是相同的，如何應用生活科學在刑案裡面，這就是鑑識。那過去有一段時間呢，我也剛好跟家防中心呢，還有跟長庚科技大學做一些，比如說第一線的護理人員，那怎麼去做驗傷採證，可以提供後續的檢察官、法官採證或是不採證吼？那還有包括……那我要跟大家分享說，其實任何一個刑案現場，其實——

語者 2 (03:07)
只要有刑案現場發生，記者就很喜歡捕捉我們的畫面。所以你們只要看到任何刑案現場，如果鑑識人員還沒有到，其實記者是不會離開的。記者一定要等到我們去勘察，一定要拍到我們這個現場勘察的畫面，一定要拍到我們的衣服，他們才願意離開，然後就會講說「發生重大刑案、發生什麼大案子，鑑識人員在現場採證」，然後大概如果說有什麼訊息，他們可能畫蛇添足一下喔，那這就是我們鑑識人員。

語者 2 (03:42)
事實上，我們不是這樣子的，我們都是有制服的吼，大家看一下台灣的鑑識人員喔，都是戴帽子，背面都寫警察局，比如說「嘉義縣警察局」。台北市統一規格，這背面寫「現場勘察」，那當然衣服是藍色的啦，可是不一定一模一樣喔，受限各縣市自由整合，所以跟大家講說，只要看刑案現場，你們都會發現這種東西。那我們除了重大刑案之外，我們還看哪些東西呢？我跟大家報告，舉幾個案子跟大家分享。這是一個女車主，她車上發現車輛有被破壞的痕跡，那就報警。

語者 2 (04:30)
那我舉實際的案件跟大家講，這是真正的槍擊案，真正的槍擊案。那大家可以開始看，有沒有可能會有一些疑慮、導致一些疑慮：擋風玻璃破掉，為什麼這個擋風玻璃破掉破得沒有這麼散、或是沒有那麼碎？我跟大家講，在車子裡面喔，只有擋風玻璃是雙層玻璃，其他後面跟旁邊的全部都只有單層而已，它是強化玻璃。

語者 2 (04:58)
所以打破很容易整個都碎掉，很容易碎掉，可是擋風玻璃不一樣，因為它要保護駕駛跟副駕駛，所以呢它是一個夾層玻璃，它裡面有膠。它不太容易破，如果說今天要重複撞擊、不是因為高速正面撞擊，它不會整個破掉，這是先前提跟大家分享。因為這個車主呢，看到一些放射狀痕跡吼，我們鑑識人員到現場去，因為既然通報嘛，通報我們都要到現場去，看起來真的有放射狀的痕跡，跟這個放射狀痕跡很像嘛。

語者 2 (05:28)
如果這是一個有角度的痕跡，我們可以看喔，這邊的線比較短，這邊線比較長，這邊比較陡，所以我們可以研判，這個撞擊物應該是從這個方向往這個方向射擊，噴濺痕也是這樣判斷。可是我們警察仔細去看一下，其實在局部擦拭一下，這其實可以擦掉的，它是鳥屎！

語者 2 (05:54)
所以跟大家講喔，任何一個案件，如果當事人有疑義，他們其實都會通報警察。可是不一定每一個案件都是刑案，不一定每個案子都是刑案。好，另外一個案子就是我十年前勘察的案件啦，十年前看見很像是通報說「好像有屍體、有大腿還有個頭，很像殺人棄屍案」，分局派出所通報給刑警大隊，刑大通報給我，我們趕緊過去。

語者 2 (06:20)
跑過去看，其實不是人命，它是充氣娃娃。那照理講不應該隨便亂丟的喔，充氣娃娃它還是有它的規定啦，比如說現在講資源回收，你可以拿到……如果擁有這個東西，如果你要放棄，你應該是拿到店家去丟棄，或者呢你可能要拆解，裡面有些電子零件可以回收的，而不是當垃圾丟棄，所以這樣子的案件也會通報鑑識人員去。因為乍看之下它很可能是一個刑案，因為任何偵辦都是先懷疑嘛、再去偵辦嘛，所以這樣子案子會通報。那我們鑑識人員鑑定的東西有哪些東西呢？

語者 2 (06:58)
我想老師大概可能跟大家講說，其實很多東西都是要靠鑑定才能知道有結果，可是我們做的東西呢，不完全……我們第一線做的東西不完全是接後端的鑑定。我是一個警察，我是一個鑑識人員，我在各縣市警察局的第一線，所以我們做什麼東西？其實講起來很像水電工，很像水電工，就是在現場你用你的生活經驗，用你的科學方法去找現場有什麼東西可能是犯罪行為人留下來的，可能是被害人留下來的，犯罪行為人可能做了哪些東西、可能沒有做哪些東西。

語者 2 (07:34)
好，所以我們前一陣子大家不是很多職業都有開箱嗎？我們其實也開箱啊，也開箱。這我們勘察車，一般案件去，其實都去四個人，前面坐四個嘛，我們裡面有什麼東西呢？

語者 2 (07:49)
喔，好像跟水電工一樣喔，有梯子、相機，還有什麼？量角器，還有尺，還有

尺。那這個是什麼東西呢？

語者 2 (07:59)
這是防汙的紙墊。在現場如果有很多血跡，甚至有些不重要的證物，我們預防我們鑑識人員會踩踏，所以我們會鋪一層紙，鋪一層紙，我們走的路徑就是那個紙的上面。好，那當然還有什麼東西最主要的？還有一些號碼牌，大小的證物袋喔，有塑膠的證物袋，有紙質的證物袋。相關記錄的東西、測血跡的、測精液的，或是測指紋的東西呀，其實所有東西都在勘察車裡面，好，我們是採完之後才送到後端去做鑑定。

語者 2 (08:33)
那鑑定有哪些東西呢？在刑事局我們警察啦，我們警察在刑事局的鑑定有哪些東西？槍彈鑑定，我大概跟大家分享一下。任何一把槍，如果是制式的槍枝，制式的槍枝就是兵工廠出來的，任何一把槍它打出來之後，它會有它的個化痕跡。

語者 2 (08:53)
所以一個槍擊案發生之後，我們也許不知道現場發生什麼狀況，可是我們可以收集到現場的彈頭、彈殼，去判斷有幾把槍打的，因為同一把槍打出來的彈頭是一樣痕跡，彈殼是一樣痕跡，這就是鑑定的技術。當然我跟大家講，鑑定一定知道涉嫌人是誰嗎？不知道。鑑定只知道結果，只知道說是不是，而不是說鑑定就知道犯罪嫌疑人是誰，事實上不是這樣子喔，鑑定就只是鑑定而已。好，我們還有做什麼東西呢？

語者 2 (09:23)
在槍彈的鑑定領域呢，引擎號碼解析、車身號碼解析，有時候車子被偷了之後，他會把你的車身號碼跟引擎號碼磨掉，我們會用一些化學藥劑去把它顯現；然後還有做空氣槍。那空氣槍為什麼要鑑定呢？因為空氣槍有很多玩家他們會改造。

語者 2 (09:43)
他們在測試的時候，他們會希望說他們的速度快。那我們國家的殺傷力標準是什麼？每平方公分超過 20 焦耳，每平方公分超過 20 焦耳殺傷力。

語者 2 (09:53)
所以很多玩家都超越這個界線，那我們就用測速的方法去算單位面積動能喔。那還有做什麼呢？彈道重建。大家看這一張——

語者 2 (10:03)
如果比較資深或是比較有看一些案件的學長學姐、或是學弟學妹都可以知道，這是 319 槍擊案。那 319 槍擊案他們鑑定的基礎在什麼地方？我跟大家報告一下，彈頭、彈殼遺留的地方很可能——不是百分之百喔——因為我們現在我在這邊開槍，我的彈殼可能就飛到旁邊右邊嘛，可能在這個地方，可是不代表百分之百。他用這樣的基礎，還有包括什麼？兩點連成一線，因為這個擋風玻璃當時有破掉，319 發生的時候，呂秀蓮呂副總統當時膝蓋有一個傷口，用這兩點連成一線，包括現場彈頭彈殼遺留的痕跡位置，去判斷現場槍擊的位置可能在什麼地方，當然不是只有靠這個，還有靠監視器，還有包括其他偵查的資料，這是槍彈鑑定。化學鑑定呢，現在大家都知道，現在比較流行……現在依托咪酯從未管制、三級、二級到二級毒品，最明顯的一大區塊就是電子煙。

語者 2 (11:05)
電子煙這是我們化學鑑定的。還有我跟大家分享一下就是實務上發現的東西吼，正常的菸喔，在座同學可能有抽菸，正常的菸就是跟我們在店家買買的一樣嘛，可是呢如果今天人家請你抽菸，你發現到這個菸有不明的捲曲、甚至有鬆散，你就要懷疑這個菸可能加了東西喔，可能是有加東西，可能把菸草倒出來之後加其他的東西，它不是正常的菸，所以這個也是我們查緝的參考之一。另外一個當然之前前一段時間吼，已經可能十幾年以上、有的現在還是有流行比較少，「神仙水」大概小小罐的，很多夜店啊、或是說很多酒吧裡面啊，這種沒有標示任何東西，事實上那個什麼？會讓喝過的人可能會快速沉睡啦，那這個是毒品。

語者 2 (12:03)
還有爆炸物分析喔，化學鑑定還有什麼？還有做油漆碎屑的分析，油漆片的層次、顏色是不一樣的喔。那還有什麼？刑事局警察在鑑定的時候還有做什麼？除了槍彈、指紋，我們還知道文書鑑定。我跟大家分享一下，這是醃頭案，那時候哥哥是……哥哥把妹妹殺死，把她頭放在嘉義的那個公廁裡面吼，他就寄了一封信給警察。我們到現場的時候就發現一個頭顱嘛，可是上面有字跡，然後這是寄給派出所的信。

語者 2 (12:37)
可是呢我們清查，他寫「陳婉婷」喔，後來在三重，他就寄給三重分局，我在三重分局清查，發現三重分局有一個人叫陳婉婷，她報失蹤。那我們警察不知道任何狀況，但也是以既有的線索去偵查嘛，那我們就要去證明，這個案子可能跟這個哥哥有沒有關係。

語者 2 (12:58)

或是跟哥哥有沒有關係？那你怎麼證明？我們完全沒有任何訊息啊，哥哥也沒有講什麼，他只說妹妹失蹤而已啊，那我就想喔，我既然已經有一個標準品，我去尋找什麼？筆記本，找什麼筆記？

語者 2 (13:16)
我到他家，對啊，到他家找他哥哥的筆記，沒有錯，找他家哥哥的筆記。這是一根水電工用的破窗工具，大家上網查一下這怎麼用吼。然後跟大家分享就說，其實做任何東西你就是要標準品，就是要標準品。我們既然有這一封信，我們也鎖定陳婉婷，可是我不知道這個案子跟他有沒有關係，我就在他們家裡面……重要的當然是要找一些生物跡證嘛，找血跡。

語者 2 (13:56)
或者找其他東西，骨頭組織，可這案子經過三個月，根本找不到任何東西，那我就想剛剛那位同學講的，我就找他哥哥筆記，看他哥哥筆記跟寄到派出所的筆跡一不一樣。大家看一下好心人的「心」，筆跡鑑定的基礎在什麼地方？

語者 2 (14:13)
在你的慣性，在你的筆力慣性，有些人這個「心」的點是點到外面來，有些人「心」是點到這裡面來；除了「心」以外，「好」字也是。誰言字旁它上面是長的？這些都是他的特徵，當然這是我們初步鑑定，後來送給刑事局鑑定，還是確認這兩個筆跡是同一個人寫的。

語者 2 (14:36)
所以我跟大家講，鑑定的基礎在於你有標準品，你沒有標準品，你可能不知道他是誰。包括我們知道指紋、DNA，民國 70 年以後役男是沒有捺印、沒有建指紋的，我是 62 年次。所以我以前上成功嶺當兵，所以刑事局有我的資料，可是你們在座的原則上應該沒有 70 年以前的啦，原則上，所以在座的任何人其實沒有任何的 DNA 與指紋在刑事警察局。

語者 2 (15:06)
所以我們今天假設我們裡面有一個人犯案，我們一定要找到他的標準品，我們才能比對，大家懂嘛！好，大家懂嘛，這是這個道理，所以我們透過這個筆跡，我們可以知道是誰。好，這是要鑑定嘛，有些東西是不用鑑定的，我跟大家分享，這是一個那個什麼……就是民事糾紛嘛，他們要送筆跡鑑定嘛，那那個欠錢的人他就說「我都有還錢哪，你看他都打給我們」，那個鑑定人員說「你看，我每個月 2 月 24 號還錢、2 月 34 號我有還」。

語者 2 (15:47)

二月哪有 34 號？沒有啊！所以這個要鑑定嗎？這不用鑑定啦，光看這個就知道是假的喔。另外一個——

語者 2 (15:55)
一個賭場裡面！一個賭場裡面吼，我們懷疑裡面有帳冊嘛，我們有查扣嘛吼，可是剛好我們去查緝的時候，我們就想說我們要證明裡面有什麼帳冊或是金流，可是東西都燒掉了，我們也不曉得，可是剛好我們去的時候剛好金桶在燒，那他們就說他們在燒金紙。那我們怎麼去判斷它燒的是不是金紙？

語者 2 (16:14)
我們把東西撈起來，用紅外線去看，這上面有寫一個字，還有什麼？金紙裡面竟然還有一本東西，上面這是什麼東西呢？

語者 2 (16:25)
這是裝訂線！金紙可能是一本的嗎？對啊，或是說金紙裡面會有寫字嗎？

語者 2 (16:37)
大家可能大概都有燒金紙的經驗，裡面有金箔，沒有一個那個紙上面除了金色銀色還有印其他東西的，所以這就可以讓你合理的判斷，不是他講的這樣子。還有包括現在大家都知道指紋鑑定，指紋現在比較特別的，這幾年有比較特別的什麼？詐欺文件，他們用什麼？

語者 2 (16:55)
有時候吼，比如說家產喔，或是其他的文件，他用刻印……他要模仿的對象的指紋，然後去刻印章蓋上去。可以嗎？這個還是會被識破，鑑定的原貌如果鑑識人員他只是靠指紋特徵比對的話，他沒有仔細去看裡面有沒有汗孔的話，還是會被矇混過去的喔，所以現在有人用印章的指紋來做偽造。好，跟大家分享一下，那刑事局鑑定還有什麼？語音鑑定喔。

語者 2 (17:22)
那大家知道最近的深偽（Deepfake），包括那個什麼？現在選舉喔，現在選舉可能有些那個深偽的案件哪，或是影像啦，然後聲音啊，這個都靠鑑定；還有我們車牌鑑定，或是影像鑑定，可能知道這個衣服大概穿什麼牌子的衣服，那車號大概幾號啊，這就是我們警察局在做的喔。那有測謊吼，測謊大家可能大概有一個概念啦，就是要測你的心跳、呼吸喔、血壓喔，那跟大家報告一下，它的理論基礎就是在於去比較你的正常問題跟你說謊的問題。

語者 2 (18:00)

那最經典的、在我最近的是什麼？媽媽嘴命案。這是媽媽嘴案，在刑案現場，這媽媽嘴案子裡面，在那個店家，她殺人的地方，我們是找不到任何指紋、找不到任何 DNA。

語者 2 (18:15)
那有什麼東西讓我們可以形成心證？是因為這個，她後來去實踐大學老師的帳戶去盜領，去盜領，她盜領還有什麼？

語者 2 (18:27)
她盜領她有穿她媽媽的衣服喔，戴帽子，就是謝依涵喔，戴那個假髮、戴眼鏡。可是呢，雖然我們沒有用這個辦法去判斷她是誰，可是呢她是騎誰的車子去的？她是騎她媽媽的機車，結果她媽媽機車我們靠監視器去調閱，就鎖定她。

語者 2 (18:47)
所以一開始大家不是都覺得說，欸可能是呂炳宏他們三個幹的嘛，應該是涉案的人應該是男生幹的吧，可事實上最後呢，是她一個女生把兩個人殺死的。那這她的偵查技巧或是鑑識重點在什麼地方？其實就是靠監視器，以後再來測謊取得自白。

語者 2 (19:09)
那痕跡鑑定跟大家分享，痕跡鑑定有點像剛才槍彈鑑定一樣吼，不過任何東西，比如說我今天吼要敲、或是偷東西把這個門撬開之後，用一字起子撬開，如果我們發現扁平的東西我們可能懷疑一字起子，如果犯罪行為人身上要找到這個東西，我們可能會去比對它的痕跡是不是一樣的。這是什麼東西？

語者 2 (19:31)
我用實際的例子跟大家講，這是電纜線的竊案，電纜線如果用同一個工具去剪，它的痕跡是一樣的。好，你們只要大概知道這個基礎，當然如果各位要特別知道說它的鑑定理論，是可以去網路上面查的，所以電纜線剪斷，同一個工具痕跡，你可以發現到它有相同的痕跡，同一個工具。

語者 2 (19:51)
這是一個自殺死亡的案件，好，自殺死亡案件，他把自己關在那個籠子裡面，然後他用那個老虎鉗剪完之後把它綁在籠子裡面，那我怎麼判斷？因為他是帶著他的小女兒，大概只有幾歲而已。那一看看，乍看之下把遺體撈起來的時候，社會大眾說「欸怎麼好像雙屍命案，好像被人殺害」；其實，可是我們透過什麼？透過他這個籠子裡面的老虎鉗跟上面的剪痕去判斷，這個老虎鉗就是去

剪這個鐵絲的痕跡啊！

語者 2 (20:23)
所以我們可以判斷說它其實是一個自為的案件，當然後來還有找到遺書，後來還有找到遺書。那最簡單的基礎跟大家分享，就說這是一個膠帶，這是一個實際的案子喔。

語者 2 (20:42)
我們今天如果全班，我發一張紙給每個人，我們今天撕成一半，我的這一半跟他的那一半合得起來嗎？絕對合不起來，只有他撕的那一半才合得起來。

語者 2 (20:54)
這就是物理痕跡鑑定的基礎。我們常會覺得說車禍的時候燈殼如果遺留落下來，當然成分是可以，可是如果物理拼合，其實更是百分之百的吼。這個基礎在這個地方，鞋印跟輪胎痕鑑定也是一樣，鞋印跟輪胎鑑定一樣，你會想說「欸老師搞不好我們全班穿的鞋子都一樣、大小都一樣」，可是每個人磨損的地方不一樣，有些人會偏外側，有些人會拖腳跟，甚至呢我們在鞋底有時候會踩到鐵絲、有踩到小石頭。

語者 2 (21:30)
這就是你的特徵，所以鞋子如果特徵夠是可以鑑定的，輪胎也是一樣，輪胎也是一樣。好，那還有什麼東西？最大宗其實我們鑑識科其實就是指紋鑑識啦。好，我剛剛跟大家分享嘛，以前所有 70 年次以前的役男全部都是有建檔，那因為後來人權團體——

語者 2 (21:50)
人權團體是覺得說這是個人的資訊隱私權，那他覺得這個違憲，後來 70 年次之後的役男就沒建檔，所以以前只要你當過兵，其實你犯案很容易被抓到；可是現在呢，即使你當兵，不管你當替代役、當什麼，你全部都不會建檔，那警察就要靠合法的搜身、搜索去蒐集到犯罪嫌疑人資料，你才能夠去比對，不然其實是找不到你的，跟大家講現在的實況是這樣子喔。那指紋鑑定基礎在台灣是什麼？要 12 個特徵點。特徵點是什麼東西呢？

語者 2 (22:22)
特徵點我就跟大家講，分叉線啊、介在點啊，只要是不一樣的地方，這三角的分叉點喔，然後這分歧點，這是一個短線嘛吼，這些就是特徵喔，這些就是特徵。我們台灣的標準是要 12 個特徵點才能確定他是同一個人。好，所以我們發生在什麼地方？可以應用到鑑識：現場在地上看到無名屍，無名屍我不知道他

是誰，那我們就會採證。那你們可能會想說「欸教官，無名屍他沒有建檔你怎麼知道？」

語者 2 (22:52)
對啊！我們會比對以前的資料庫，或是比對刑事局既有的資料庫，還有包括跟大家講，各縣市警察局現在做什麼呢？有做失智老人、身心障礙的人——

語者 2 (23:03)
經過家屬同意把他建立在刑事局、警察局裡面，好，那它跟犯罪嫌疑人的資料庫是不一樣的，所以呢所有的人只要我們發現我們不知道他身分、不知道他的個資的話，我們就靠指紋來做比對；還有 DNA，最快的指紋比對速度是在兩個小時以內。那當然如果沒有的話，除非家屬跟我們講說「欸這可能是某某某」，那你當然因為你沒有標準品嘛，你就要從他的 DNA 裡面來做確認，因為當事人標準品就在現場啊，他是無名屍對不對？

語者 2 (23:39)
沒錯吧！所以你不知道他是誰，要通知家屬來指認的時候，就用血緣關係去做親緣 DNA 鑑定，了不了解？那如果刑案現場發生的時候呢，我們會採，因為如果說今天發生真的案件的話，絕對不會憑空發生的，不是從前門進來就是從後門進來，所以出入口就是我們鑑識人員採證的重點，因為那個案件的發生不可能憑空發生嘛，出入口是我們採證重點。指紋鑑定也是這樣子，那生物鑑定呢，我也舉幾個例子跟大家分享。比較特別啊，台灣以前普通竊案的時候啊，都會覺得說「現場如果偷不到東西真倒楣，所以我就要洩憤一下」。

語者 2 (24:23)
很多人寫竊案啊，以前比較老的賊啊就說現場如果沒有偷到東西，那因為要把我的晦氣吼弄掉，就在現場就會排泄。這是以前老賊常做的，可是現在還是有這樣子喔，竊案還是有發生喔，那可是他們不曉得以前我們只有做 ABO 血型，那可能沒有辦法做。ABO 血型沒有辦法個化嘛！

語者 2 (24:46)
可是我們只要知道你排泄或是跟你人接觸的地方，它就會有表皮細胞，這可以做 DNA。你不要想說它是排泄廢物喔，它還是可以做鑑定喔，你懂我意思嗎？

語者 2 (25:00)
好，另外一個這是一個兒子吼跟媽媽住在一起，因為兒子他們家跟媽媽兩個人獨居嘛，兩個人生活在一起，可是他們家沒有錢，有一天媽媽跌倒死掉，他沒有錢安葬他媽媽，他就把他媽媽埋在我們高速公路下面的一個土堆裡面，後來

經過人家發現那個土堆怎麼凸起來。後來我們去做，我們知道一個老婦人死掉了，可是我們沒有任何訊息嘛，我就把既然有綁遺體的尼龍繩，我就把尼龍繩去做 DNA，因為綁遺體你會擦拭啊或是拉扯，這些你的皮屑細胞組織就會留在尼龍繩上面了，就發現除了他媽媽 DNA 以外，有另外一個男生。而且這個男生跟那個女生是有親屬關係的，那後來再透過調閱監視器就發現這個人涉嫌。

語者 2 (25:49)
大概是這樣情形，所以我跟大家講 DNA 是可以鑑定的。還有什麼東西？這是一個殺人案，歹徒戴著口罩，那我們怎麼知道現場沒有人戴口罩？那時候跟現在這個時候是一樣的，大家全班幾乎沒有戴口罩，SARS 的時候戴口罩，你就不曉得這個口罩到底是誰的對不對？

語者 2 (26:09)
可是這是發生在 COVID 之前的喔，在沒有戴口罩的情況下，一個命案現場發現一個口罩，而且是有被扯斷的，我們的經驗裡面合理的懷疑就覺得這可能是犯罪行為人留下來的。我們再看它的正反面，它外面有噴濺痕跡，裡面有汗液痕跡，那既然這個不是被害人留的，這個很可能就是歹徒留下來的，這是我們思考的基礎。另外一個是什麼？

語者 2 (26:42)
這是一個殺人縱火的案件，在遺體旁邊我們發現一個疑似汽油彈，我們為什麼知道它是汽油彈？疑似玻璃瓶裡面裝毛巾，毛巾被燒了一半，裡面有汽油，所以這是我們在刑案現場發現汽油彈的製作方法。可是我們不曉得是誰啊，第一個我們要查這是誰、犯罪手法，我們就要知道說可不可以從這個汽油彈——又在那個山區嘛——從汽油彈裡面去找到可能的涉嫌人是誰？這汽油彈呢我們就把它攤開來，它上面有三個字，它寫「薇橙金」。薇橙金？這時候怎麼辦？

語者 2 (27:23)
Google「薇橙金」直接搜尋，草字頭的「薇」，來去的「來」，成雙的「成」，金色的「金」。你不知道任何東西，以前我們看現場做任何東西，我們都是憑經驗去看，還要問老師或學長姐，現在現場不需要，什麼東西用手機去查。我查「薇橙金」，它就跳出「薇城汽車旅館」。所以薇城汽車旅館就是我第一個要找的地方，後來我把這個毛巾拿去做 DNA，就驗出一個跟死者不一樣的 DNA，後來因為這樣線索我們就去現場，去三重那家薇城汽車旅館調監視器，就發現他是在這個地方虐待死者的。

語者 2 (28:03)
而且這個毛巾是主嫌拿來洗澡、洗完之後才拿去當汽油彈的。那我們為什麼知

道？

語者 2 (28:09)
因為破案之後才把主嫌——因為原本沒有主嫌的 DNA 嘛——把主嫌的 DNA 採下來跟現場的東西做比對，這個案子就是這樣破的。所以很多東西生活經驗加上手機就破案了。另外一個——

語者 2 (28:23)
跟大家分享一下性侵的案件，那性侵案件其實如果你今天……不管是男生、女生在座任何一個人，你就想：如果你要當一個鑑識人員，或是你要突破這個案件，你就想說「如果我是被害人，我會被怎麼樣？如果你是犯罪嫌疑人，你會怎麼樣？」

語者 2 (28:48)
所以在性行為的過程當中，你就會想到可能會有侵犯胸部的動作，所以性侵害採證不是只有採下體，只要跟性行為有關的東西都是你採證的東西，所以胸罩的內側也是採證的標的，你懂我意思嗎？不是單純我們就認為說性行為就是採下體，你要想在性行為這個犯罪行為進展的過程中他做了什麼動作？

語者 2 (29:19)
這些都是你採證的標的。好，另外一個親吻脖子，如果親吻，唾液也是採證的標的；另外一個，只要是涉及重大暴力犯罪，被害人不可能靜靜坐在那邊跟你說再見，他一定會拉扯，所以指甲縫裡面很可能就會有對方的 DNA，這些都是我們採證的標的，這就是生物鑑識的標的。還有這是一個金山的高中老師被殺害的案件。

語者 2 (29:52)
現場我們搜索完之後，就發現綁老師手腳的膠帶裡面有發現小小的手套殘片，塑膠手套殘片。這麼大現場裡面完全沒有發現手套，既然在那個膠帶裡面夾層有發現手套碎片，還有在一個電磁爐上面，他有拿電磁爐去砸老師啊，電磁爐上面也有手套殘片，那我們就合理的懷疑這個應該是外來物。好，後來這個東西小小的這麼小喔，也沒有辦法採指紋特徵點，後來我們去做 DNA，驗出一個男生的 DNA。好，那剛才跟大家講過——

語者 2 (30:33)
因為這個人沒有建檔，犯罪嫌疑人是一個鄰居，他是行竊失風之後殺死這個老師，他也沒有性侵，殺死之後他就離開。後來警察怎麼破案的？我們就從這個老師周遭的朋友、她認識的人裡面去清查，然後徵求同意——比如說你是她朋

友、你是她朋友、他是她朋友——男性朋友徵求你們同意採 DNA，然後比對就實果，這案子就這樣破的。那當然他講了一句話啦，他說一開始的時候他被比對出來，他跟警察講說「我曾經住過這個地方啊！

語者 2 (31:18)
曾經我住過這個地方，這個地方有我的 DNA 是正常的」。可是你的 DNA 在纏繞綑綁式的膠帶夾層裡面，正常嗎？這是不正常的！所以 DNA 只能鑑定出是誰的，不能證明誰犯案，情況證據才可以。

語者 2 (31:36)
情境證據才可以。那都跟大家分享一下，這是 DNA 鑑定，所以我們警察鑑識的部分就跟大家講，我們現場勘察就是用剛才講的一些科學技術跟方法去勘查採證，作為犯罪偵查跟法庭審理的依據吼。那當然採集相關證物，依據其特性分別包裝，我跟大家講一個概念。我剛才講的，只要是人體生物跡證採證的東西，一定要用紙袋包裝，要讓它自然陰乾。如果這邊有生物相關科系的就知道，如果你生物跡證用塑膠袋包裝，DNA 壞死或是發霉，你後續鑑定都沒有用。

語者 2 (32:16)
後續就無法鑑定。所以只要是人體……假設今天上了課以後你們遇到相關的案件，只要是人體包括精液、包括唾液、包括血跡，涉及採證絕對不要用塑膠袋包裝，除非你用塑膠袋包裝馬上交給警察。如果沒有交給警察，它因為密閉沒有空氣、沒有自然陰乾，產生黴菌，產生其他東西，DNA 都會被破壞掉就沒有辦法做鑑定。因為實務上我們還是有鑑識人員犯錯，以前在三重那邊有一個檳榔西施被割喉。那我現場勘察完之後呢，我忘記採一個檢體。

語者 2 (32:57)
我就跟那個學長講說——因為遺體還在殯儀館現場——我就跟學長講說「我回辦公室去喔，某某某你可不可以幫我？我剛剛採了指紋、採了 DNA，可是呢她的胸部我沒有採擦拭棉棒」。我就跟學長講說「你可不可以用棉花棒沾生理食鹽水，去把她胸部擦拭採樣，然後送到鑑識課來？」他說好沒問題，結果一個禮拜之後他送過來，他放在塑膠袋裡面，拿出來看的時候已經變成綠色發霉了！這個證物已經沒有用了，你沒有適當保存，你懂我意思嗎？

語者 2 (33:32)
如果這是關鍵證物，你就等於身為一個鑑識人員你沒有把這個工作做好。所以跟大家講，只要是人體流出來的東西，一定要用紙袋包裝。

語者 2 (33:43)
研判犯罪行為人進出犯罪現場的出入口、方法、關聯性，採集相關證物。雪梨大學在 2022 年的時候，全世界有 16 位頂尖的法庭科學家，他們對鑑識科學重新定義：「鑑識科學的核心本質，基於單一案件或多個案件，以研究為導向、以科學為基礎，對過去活動遺留蹤跡的發現、識別、提取與鑑定」。這跟大家講就說，我們鑑識在做的東西，不是像馬斯克發射火箭一樣所有東西都設定好的，鑑識是從一堆雜亂無章的垃圾、或是人家刻意偽造的東西去還原現場可能發生什麼事情，最終還是要解決公共利益的異常事件，也就是犯罪事件。那鑑識的基礎在什麼地方？不管是這堂課或是不管是這一系列的課程，其實我們在做的都是連接犯罪現場、物證、被害人跟嫌犯。

語者 2 (34:59)
這是最完美的，當然很多現場你只有物證、嫌犯、被害人，你不知道現場在什麼地方；也可能知道現場、嫌犯、被害人，但你沒有物證；甚至有現場、有物證、有被害人，可是沒有嫌犯。所以我們鑑識科學的基礎就是要連接這四個，這叫四項連結理論。

語者 2 (35:18)
如果沒有，你就盡力去證明，因為它可能是自殺。那我跟大家分享，常常有時候我們都會帶新進人員，新進的有時候會覺得說「學長啊，剛才講那麼多鑑定，那到底在這些現場我要怎麼勘察？

語者 2 (35:37)
你怎麼去思考？」那我就會跟大家講說，今天如果你是一個現場勘察人員，很簡單，我只跟你講一句話，你大概就知道怎麼看：「把案件的被害人當成自己的家人」。

語者 2 (35:50)
你就知道怎麼勘察了：你會想說這個歹徒怎麼進來、怎麼出去，有哪些地方會留下跡證？如果你今天腦子放空，你就不知道到這個殺人案要採什麼東西、這個性侵現場要採什麼東西。

語者 2 (36:08)
可是如果今天你是一個新進的鑑識人員，我會跟你們講「把案件的被害人當成自己的家人」。可是今天在座這一堂課是什麼？這堂課是「國民法官必備的基礎科學」，所以我先把結論跟大家講：如果說你們今天坐在國民法官的法庭上面要去審判一個人，你就把犯罪嫌疑人當成你自己的家人。

語者 2 (36:34)
如果這些證據是沒有辦法證明的，你就不應該判他有罪！因為警察跟檢察官是國家賦予我們薪水跟權力去追緝犯罪行為人，舉證是我們的責任，而不是當事人他自己講說他犯罪。

語者 2 (36:53)
也不能說因為這個人曾經有前科他就一定犯罪，所以你們今天如果坐在國民法官的法庭上面，我要跟你們分享的一句話很簡單：「你把案件的犯罪嫌疑人當成自己的家人，你就知道怎麼去審判了」。

語者 2 (37:08)
你就知道怎麼去審判。接下來舉幾個案件跟大家分享喔，本來這個案子一開始給我的題目是刑事鑑定，我本來想把題目訂說「證據不是發現，而是選擇」。我是想跟大家講，因為是經過我們的科學方法去選擇證據。

語者 2 (37:26)
那你們會想說「可是最近冤案很多啊，不管是台灣或各國都是很多冤案；如果照講師這樣講的話，證據是你們鑑識人員自己選擇的話，那表示你們的選擇要或不要都是你們自己講的」，可事實上是這樣嗎？不是的，所以我就覺得說這題目不太好。如果說選擇性的證據，我就會想到什麼東西？認知偏誤。馬德里火車爆炸案，他們當初指紋鑑定是排名裡面第四名的候選人，他其實不是第一名的。那為什麼 FBI 會找第四名的呢？因為第四名的人剛好有特殊的宗教背景，所以 FBI 就直接鎖定第四名，可事實上最後查出來其實不是這個人。所以認知偏誤如果一開始靶畫在那邊再去射箭的話，其實就會有這個問題啦。另外一個蘇建和的案件，蘇建和案現在刑事雖然判決無罪，但現在還在打民事官司喔。那我跟大家講，如果現場沒有任何客觀證據，我都認為這些案子都應該是判無罪的，即便這個人他以前曾經做過什麼壞事。那我們鑑識常常會遇到什麼？你到一個現場去——

語者 2 (38:59)
我們做任何東西都會有「捷思法」（Heuristics），我們會生存到現在，就表示我們人類有很多東西是經過快速思考、快速分辨的，所以看現場也有捷思法。可是捷思法還是有一個問題啊，跟大家講——

語者 2 (39:19)
清大王水溶屍命案，遺體旁邊發現一個保險套。我們都知道最後是洪曉慧情殺嘛，可是看到保險套，一般直覺就覺得是男生幹的，目光焦點馬上聚焦在她的博士班學長身上。

語者 2 (39:37)
另外一個，這是一個屏東果農的案件，他死掉的時候，他的性器官被割掉塞到嘴巴裡面。一般人的直覺捷思都會覺得說可能是情殺對不對？可能是要教訓他或警告。那現場採到一根毛髮，比對是他的一個女性好朋友的。後來這個女生被羈押，可是這女生她老公跳出來講說，他是相信他老婆沒有涉案的。這個案子後來經過偵查破案了，根本就不是這個女生，也不是情殺！那結果是什麼呢？

語者 2 (40:21)
結果是這個老農他曾經把他的地租給一個做製毒工廠的人，後來這個製毒的人被抓，他覺得是這個老農洩密，所以他把他的性器官切下來塞在嘴巴。問他筆錄，他說放在嘴巴裡面只是要讓他不要亂講話而已啦！所以我們直觀可能會覺得現場發生什麼事，可事實上要用證據去證明！還有包括剛才跟大家講的媽媽嘴命案，你會覺得一個女孩子怎麼可能殺兩個人？而且還要拖到水筆仔紅樹林那個地方，怎麼可能？后豐大橋安親班女老師墜橋的案子，還有包括相關證人的證詞，你就覺得一定是誰幹的，事實上缺乏證據。台南殺警案，一開始警方也是鎖定一個陳姓犯嫌嘛，後來為什麼不是，你知道嗎？因為我們警察到現場的時候，發現被殺的警察他的警用隨身小電腦上面剛好查一個通緝犯，大家就認為說他殉職前查他應該就是要抓他，事實上剛好那時查到他而已，後來其他警察就去抓陳姓犯嫌，事實上不是他！所以捷思法是一個快速做事情的方法，可是絕對不是證據證明的方法喔！好，我跟大家講這個案子也是一樣，任何親密關係的人死亡的案件，我一定會先懷疑誰？我一定會先懷疑他的另一半，這是我看現場的捷思，可是懷疑歸懷疑，你還是要從具體的跡證去尋找。

語者 2 (41:56)
這是一個中年的婦人吼，她住在公寓裡面，在上一層樓就是他們家，她死在梯間裡面。大家看一下血跡噴濺，你看像這個噴濺痕方向是不是往上噴？驚嘆號朝上，大點帶小點，你看驚嘆號的方向就可以知道血噴的方向。噴濺方向朝上，表示頭部被打的位置原始是在這個地方，沒有被移動。那這個人死掉，又沒有特殊的情感糾紛，我一定先懷疑她老公，後來從她老公身上我們沒有找到任何跡證，沒有血跡，甚至沒有找到作案動機；可是這個人我們還是有安排測謊喔，他測謊沒有過！測謊沒有過，我們就有很高的懷疑，可是沒有其他補強證據，這個案子檢察官還是不作起訴。

語者 2 (42:54)
所以我要跟大家講的意思是說，舉證是警察跟檢察官的責任，測謊不能當作唯一的有罪證據。那鑑識勘查其實就是溯因推理啦，我們看一個現場要有「多種

假設，逐一排除」，推理到最合適的解釋。那我現在開始舉個案子跟大家分享，勘察現場我們絕對不可能憑空就知道犯罪嫌疑人是誰，你說神探真的有神探嗎？沒有神探！法醫負責解剖，他的結論要寫自殺、他殺，他光看一個遺體他會立刻知道是自殺還是他殺嗎？我們鑑識也是一樣，我到一個現場去，我絕對不可能一眼就知道是誰幹的，一定要蒐集所有的情資去證明他講的對或是不對，包括犯罪前、犯罪時、犯罪後。我看現場的基礎在於：如果有監視器，以監視器為準；沒有監視器，我用訪談。那當然你會說訪談當事人會不會說謊？當然有可能會說謊啊，你就用客觀證據去證明他講的是或不是。訪談包括訪談被害人、關係人、犯罪嫌疑人，如果沒有監視器也沒有辦法訪談，因為被害人死掉了、犯嫌跑掉了，那就靠經驗去尋找跡證。

語者 2 (44:26)
這是一個槍擊案，一個萬華角頭老大吼，他從這邊進來，我們依據監視器畫面看到他從這邊進來被槍擊，中彈死掉。中午十二點多通報，我們馬上趕去現場，可是現場沒有任何東西啊，死者送醫院了。現場現場既然發生在這個地方，如果這個地方發生槍擊，歹徒一定是從巷口進來、又從巷口離開嘛，不可能憑空掉下來。現場一開始刑警封鎖線拉得很小，我就跟偵查隊隊長講說「你把這個封鎖線擴大封鎖到這個地方來」。現場有什麼證物？現場只有彈殼。可是我跟大家報告，在我的實務經驗裡面，沒有從彈殼上面採到可用指紋過，血跡也是被害人的血跡。

語者 2 (46:03)
那你怎麼去建構破案的方法？調閱路口監視器！後來我們調監視器發現，案發前三十分鐘有一個人在那邊等了三十分鐘，角頭老大過來的時候他直接走過來開槍。那案發前三十分鐘他在那個角落做什麼動作？我就看到他三十分鐘裡面手一直有「上下、上下」動的動作。

語者 2 (47:07)
抽菸、吃檳榔、喝飲料！只要符合這個動作，因為監視器是黑白的，我們用時間去比對，他開槍的時候剛好那個機車騎士不在，所以這個人應該就是開槍的人。黑白畫面看不太出來，但只要符合抽菸、吃檳榔、喝飲料的可能遺留物我們都去採證。

語者 2 (47:52)
關鍵證據就在那個水溝蓋裡面，我把水溝蓋搬開，水溝蓋搬了三十分鐘。如果我偷懶不搬，這案子可能就不會破了。所以鑑識是良心工作，你打開之後發現裡面有菸蒂，十二點案發我們一點到現場，那些菸蒂不用全部採，你只要採乾淨的、白色的新鮮菸蒂。

語者 2 (49:08)
然後這個案子怎麼破案的呢？因為涉嫌人也沒有指紋建檔啊，後來有人檢舉說是萬華陳姓角頭幹的，可是 DNA 鑑定不能直接證明他是犯罪嫌疑人，只能證明他是誰，還要透過其他偵查資料。後來去調他的通聯基地台，案發時間他的確在板橋案發現場附近。因為沒有他的標準品，警察去跟監採他丟棄的垃圾菸蒂做 DNA 鑑定，結果現場水溝蓋的菸蒂跟垃圾桶菸蒂 DNA 是一樣的！後來請他來喝茶，他就坦承犯案了。

語者 2 (50:39)
另外一個案子，便利商店店長被殺的案子。一個店長半夜被殺害死掉，犯罪嫌疑人跑掉了，如果到現場去，你覺得這是發生什麼樣的案件？便利商店搶劫對不對？

語者 2 (51:17)
大部分人都會直覺猜搶劫搶錢嘛！如果直覺是搶錢，你可能一開始採證重點就會放在收銀機上的指紋 DNA。可是我看現場的第一個要點：先看監視器！因為我有在便利商店打工過，我知道便利商店一定有內部監視器，我不會盲目直接去看現場。我請店長主管調出店內監視器，從頭到尾放一次給我看，我就知道現場要採什麼東西了。

語者 2 (52:44)
我看到監視器畫面，店長半夜在書報架那邊補貨。歹徒一進來戴安全帽、戴口罩，走到飲料櫃拿了一瓶台灣啤酒玻璃瓶，然後回頭看了店長六次，走過去拿玻璃瓶敲店長頭部，敲完之後拿刀子刺。送亞東醫院回報頭部有玻璃割傷跟刀傷，所以這案子不用採收銀機，收銀機根本沒被動過！

語者 2 (54:42)
店長的鞋子留在現場，有一道血鞋印往外逃逸，表示這鞋印是歹徒的。現場玻璃瓶碎了，握把還留在現場，歹徒手上的刀子帶走了。我們沿著歹徒逃逸路線追，發現現場有血跡拋甩痕跡，甚至有垂直滴落的血跡。這就是經驗：水果刀行刺時沒有刀鍔保護，用力刺擊時歹徒自己的手往往會滑脫被刀刃割傷流血。

語者 2 (56:47)
所以超商內部大灘的血跡重要性沒那麼高，因為那大部分是被害人的；離開犯罪現場沿路滴落的血跡，很可能就是犯罪嫌疑人自己受傷流的血，機率非常高！我們採了啤酒瓶頸部的握把做 DNA，以及外圍滴落血跡做 DNA，還有現場留下來的血鞋印。

語者 2 (58:40)
那鞋印是什麼品牌的鞋子？我們新北市警局有鞋印資料庫，比對出來是 New Balance 的鞋子。當天晚上開專案會議，我就跟大家講：歹徒行兇有拿刀、穿 New Balance 球鞋，而且他的球鞋上面一定會有血跡跟褐色的台灣啤酒玻璃碎片。

語者 2 (01:01:23)
開完專案會議之後，有個派出所巡佐就跟我講：昨天案發當時，隔壁另一家便利商店有一個年輕人跑進去說他行車糾紛被人家刺一刀，被送到亞東醫院急救報警。我就請偵查隊去把那個在亞東醫院住院的人的衣服鞋子扣回來。我一看他的 New Balance 鞋子，上面有血跡，鞋底縫隙卡著褐色的台灣啤酒玻璃碎片，他根本不是被害人，他就是兇手！

語者 2 (01:02:33)
他刺殺店長時自己劃傷手，假裝是被害人報警就醫。那為什麼要殺店長？動機你們根本想不到：他半夜常常拿大鈔去超商要換零錢，店長不給他換，他當天晚上只是要去教訓店長，結果失手把店長殺死。所以有些案件事實的動機，你是憑空想不到的。

語者 2 (01:03:21)
另外一個火災縱火現場，造成一人死亡，現場很多東西都燒掉了，也是調閱監視器。從監視器發現縱火犯案前在某個地方調油漆、調香蕉水，甚至還在那邊吃便當，吃便當丟下的垃圾就是我們採證 DNA 的基礎。所以鑑識人員一定要透過偵查情資與監視器，才知道什麼東西是採證重點。

語者 2 (01:05:52)
接下來跟大家講沒有監視器的案件。一個男生早上到派出所報案說「警察先生，我殺了人」。我們到現場，死者一個女生全身赤裸死在床上。依我們的經驗，只要有年輕女性陳屍，我們原則上都會懷疑有性侵害可能，就會去採集性侵害相關跡證。沒有監視器，我們就訪談報案的嫌犯。他說他上網找援交，代價三千元，載回住處洗完澡後，女孩子在吹頭髮，他想發生性行為，女孩子要先收錢，他說他沒錢，一言不合他就拿吹風機電線把她勒斃，之後性侵，伴屍睡了一晚才報警。

語者 2 (01:07:59)
嫌犯會不會胡扯？有可能！所以鑑識要用客觀物證去證明或反駁他的自白。他說女生月經來，現場確實有血跡反應；他說射精後拿毛巾、衛生紙擦拭丟在垃

圾桶，我們採集垃圾桶衛生紙確實有精液螢光反應與 DNA；他說拿吹風機電線勒斃，我們去採吹風機把手，驗出女生的皮屑 DNA，證明女生確實用過該吹風機；遺體頸部索溝寬度與電線相符，眼結膜有溢血點，符合勒頸窒息表徵。所有客觀物證都吻合，證明他的自白是真實的。

語者 2 (01:10:42)
另外一個是去年國民法官審理的案件，先生長期家暴太太，太太報警自首殺了先生。我們到現場遺體已經被移走了，太太說她拿刀刺殺先生後把刀子從三樓丟到一樓，我們去一樓找到兇刀。現場一開始分局拍的照片有一條沾血毛巾，後來毛巾不見了，一查才發現是消防救護人員急救時包紮帶走的，所以鑑識必須綜合所有資訊去判斷。

語者 2 (01:12:27)
還有一個案件，被害人被五個人圍毆重傷送醫，那五個人聲稱是被害人拿手槍對他們開槍，他們才正當防衛反擊。我們到現場勘查，彈匣掉在地上，彈匣裡面的子彈破裂炸開，彈殼也是炸裂開來的。懂槍的人就知道，如果是從槍管擊發，彈殼會是完整圓柱筒狀；彈殼破裂炸開，表示這顆土造改造子彈是在彈匣裡面掉落碰撞引爆的，根本沒有擊發！所以這不是槍擊案，而是單純持有槍枝被圍毆的案件。

語者 2 (01:15:45)
再分享嘉義的一個案件：一個六十幾歲婦人全身赤裸倒在廚房，重度昏迷送醫，急診室通報疑似顱內出血、多處擦挫傷、陰道撕裂傷。大家直覺捷思會認為是侵入住宅性侵殺人對不對？現場每個房間翻得很亂，可是門窗都從內部反鎖，是密室！

語者 2 (01:18:27)
我就在想，她如果是被外力強脫衣服性侵，衣服應該丟在旁邊；如果是自己脫的，可能放哪裡？結果我們找遍現場：她的老花眼鏡掉在沙發後，拖鞋一隻在客廳、一隻在臥室，內褲跟外褲整整齊齊折好放在床尾，上衣在廚房倒臥處正下方，胸罩在浴室，散布在五個房間！而且內褲上有失禁的糞便痕跡，馬桶旁也有排泄物。如果是歹徒侵入性侵，怎麼可能把衣服折好分別丟在五個房間？

語者 2 (01:20:57)
我打電話給法醫學會理事長與台大法醫所張老師請教，並把電腦斷層照片傳給專家看，專家研判這是「自發性腦中風蜘蛛網膜下腔出血」。解剖結果證實是嚴重的內因性腦出血，病患發作時頭痛欲裂，意識混亂、極度躁熱才會自己把衣服脫光，到處走動把家裡弄亂，身上擦挫傷是昏迷跌倒碰撞造成的，陰道出血

是老年萎縮性出血，這是一起自然死疾病死亡案件，完全排除他殺！所以鑑識不能只靠直覺捷思，要靠科學推理。

語者 2 (01:23:30)
還有一個在新莊的案子，一個工廠老闆酒後停在路邊睡覺，隔天回三峽發現車牌下方的保險桿破了一個洞，裡面卡了一截斷掉的手指頭，他以為被黑道恐嚇開槍報警！我看那截手指擦著指甲油，指甲油偏向小指方向，研判是女生的右手小指；斷裂處不是被切斷的，而是被扯斷的，洞口裡面卡著機車紅色塑膠燈罩碎片，而且破洞周圍有向內噴濺的血跡。

語者 2 (01:25:53)
機車煞車拉桿的高度大約在九十到一百公分，跟保險桿破洞高度相符，這顯然是機車車禍！我請同仁去新莊思源路附近的醫院急診室清查，果然前一晚有一名女清潔工騎紅色機車追撞路邊轎車，手指斷裂找不到，直接去醫院縫合包紮，完全不是恐嚇槍擊案。

語者 2 (01:28:26)
最後跟大家分享國民法官制度的現況趨勢。目前國民法官審理案件，故意犯罪因而致人於死、酒駕致死都要由國民法官審理，未來甚至最輕本刑十年以上有期徒刑之罪（包括殺人未遂）都要適用。從目前判決趨勢來看：
第一，酒駕致死案件量刑普遍變重，大多判七年到十二年，除非像新北有被告把房子過戶賠償給被害人家屬獲得求情，才可能判較輕；
第二，國民法官的量刑容易受到「情感因素」影響。例如外遇引發的情殺，若被告在法庭上展現悔意或身世堪憐，量刑會有極端化傾向；像台中東海大學畢業生情殺案，被告開庭時全程不認錯、推給律師回答，就被判了無期徒刑；而年輕媽媽把親生骨肉丟下樓的案件，因不斷哭訴生活困境，最後只判十年。

語者 2 (01:35:53)
這代表國民法官審理時，情感因素佔了很大比重。真相只有上帝知道，所有的證據都要綜合研判，沒有絕對百分之百。我勘察現場二十九年，也不敢保證每個案子都絕對完美沒有疏漏。任何案件都要透過多項跡證連結，運用科學鑑定結果去支持或反駁假設。如果有一天你們坐在國民法官法庭上，請記住我今天講的：把坐在被告席上的犯罪嫌疑人當成你自己的家人，檢警若沒有提出超越合理懷疑、百分之百確鑿的證據，舉證責任在檢方，罪疑唯輕，這才是現代法治與科學鑑識的真正價值。

語者 1 (01:38:34)
好，非常感謝長官帶來精彩的演講。